

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 183/2530

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

สืบตำรวจตรีนิรันดร์ ทองสวัสดิ์หรือทรง
สวัสดิ์

จำเลย

สืบตำรวจตรีนิรันดร์ ทองสวัสดิ์หรือทรง
สวัสดิ์ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ล้วนเป็นฎีกาข้อเท็จจริงต้องห้ามฎีกาตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218จึงไม่รับฎีกาจำเลย

จำเลยเห็นว่า จำเลยฎีกาข้อ 2.1,2.2,2.4 ว่าจำเอกสมบูรณ์ศักดิ์ทองศาสตรา
ไม่ใช่ผู้เสียหาย และการกระทำของจำเลยขาดเจตนาพิเศษ จึงไม่ควรบังคับประกอบ
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ตลอดจนการที่จำเลยรับเฝ้ารถ
จักรยานยนต์ ที่ถูกลักไปนั้น ก็มีใช่เป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และข้อ 2.3 เป็นการ
ฎีกาการกระทำของจำเลยจากข้อเท็จจริงที่ศาลอุทธรณ์รับฟัง เป็นยุติแล้ว และไม่มี
ข้อความตอนใดโต้แย้งข้อเท็จจริงดังกล่าว จึงเป็นปัญหาข้อกฎหมาย ส่วนข้อ 3
จำเลยขอให้ศาลฎีกาการลงโทษให้ เหล่านี้ล้วนเป็นปัญหาข้อกฎหมายทั้งสิ้น มิใช่
ข้อเท็จจริง โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 53)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ฯลฯ จำคุก 2 ปี

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับดังกล่าว (อันดับ 51)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 53)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นให้ลงโทษจำคุกจำเลย 2 ปี จึงเป็นคดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 ที่จำเลยฎีกาตามข้อ 2.1 และข้อ 2.4 ว่า ขณะคนร้ายลักทรัพย์จากรถจักรยานยนต์ รถจักรยานยนต์ยังเป็นกรรมสิทธิของบริษัทอิตัลไทยเครดิต จำกัด และอยู่ในความครอบครองของนายอนุสรณ์ เลียงพิบูลย์ ซึ่งเป็นผู้รับโอนสิทธิการเช่าซื้อต่อจากจำเลยสมบุรณ์ศักดิ์ทองสาตราจำเลยสมบุรณ์ศักดิ์ทองสาตราจึงไม่ใช่ผู้เสียหายตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2(4) ไม่มีอำนาจร้องทุกข์ กล่าวโทษจำเลยต่อพนักงานสอบสวนเพราะการกระทำของจำเลยไม่ได้ ทำให้จำเลยสมบุรณ์ศักดิ์เสียหายอันจะเป็นความผิดตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และไม่มีการร้องทุกข์ตามขั้นตอนของกฎหมายนั้น เห็นว่าคดีนี้เป็นคดีอาญาแผ่นดิน ผู้เสียหายจะร้องทุกข์กล่าวโทษหรือไม่ก็ตามพนักงานสอบสวนก็มีอำนาจทำการสอบสวนได้คำฟ้องก็บรรยายว่าจำเลยบังอาจปฏิบัติและละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของรถและผู้เช่าซื้อรถนั้น ซึ่งตามทางพิจารณาเมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าการปฏิบัติและ ละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของจำเลยก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทอิตัลไทยเครดิต จำกัด ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิหรือนายอนุสรณ์ผู้ครอบครองรถจักรยานยนต์คันที่หาย ศาลก็พิพากษา ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ได้ ทั้งคำฟ้องก็ได้

กล่าวไว้โดยแจ้งชัดว่าพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลคลองตัน ได้ทำการสอบสวนแล้ว จำเลยไม่ได้ต่อสู้ว่า การสอบสวนไม่ชอบดังนั้น ฎีกาของจำเลยข้อนี้ จึงเป็นปัญหาข้อกฎหมายที่ไม่เป็นสาระแก่คดีไม่ควรรับฎีกา

ฎีกาข้อ 2.2 ที่จำเลยฎีกาโดยยกประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 มากล่าว และว่าความผิดตามมาตรานี้ต้องมีเจตนาพิเศษแล้วสรุปว่าจำเลยมุ่งหมายที่จะช่วยผู้เสียหายโดยเฝ้ารถให้ผู้เสียหายนั้นเห็นว่าเป็นฎีกาที่ต้องวินิจฉัยว่าจำเลยมีเจตนาเฝ้ารถให้ผู้เสียหายหรือไม่ เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ฎีกาข้อ 2.3 ที่จำเลยฎีกาว่า สถานที่พบรถจักรยานยนต์ที่หายอยู่ในเขตท้องที่สถานีตำรวจนครบาลคลองตัน จำเลยเป็นเจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจนครบาลพระโขนงซึ่งอยู่นอกท้องที่เกิดเหตุ จำเลยไปรับประทานอาหารเช้าไม่ได้เข้าเวรยามจึงไม่ใช่เจ้าหน้าที่โดยตรงที่จะต้องปฏิบัติภารรถจักรยานยนต์ที่ถูกลักไปส่งพนักงานสอบสวนนั้น เห็นว่าจำเลยมิได้ยกข้อเท็จจริงที่ยุติแล้วตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์มากล่าวทั้งหมด โดยเว้นไม่กล่าวข้อเท็จจริงที่ว่าขณะนั้น จำเลยเป็นผู้ครอบครองรถจักรยานยนต์คันที่หายอยู่และจำเลยแจ้งกับสืบทำรวจตริบรเรจิด ลบล้ำเลิศว่าได้ติดตามคนร้ายลักรถจักรยานยนต์คันดังกล่าวมาแต่แรกและบริหารจัดการเองแล้วรถจักรยานยนต์ได้หายไปขณะอยู่ในความครอบครองของจำเลยจึงเป็นการโต้เถียงข้อเท็จจริงที่ยุติแล้วว่าข้อเท็จจริงเป็นดังจำเลยฎีกาเพื่อนำไปสู่ปัญหาข้อกฎหมายที่จำเลยอ้างเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง และฎีกาข้อ 3 ที่จำเลยฎีกาขอให้รื้อการลงโทษเป็นฎีกาดุลยพินิจของศาลเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงเช่นกันที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาชอบแล้ว ยกคำร้อง

ฎีกาข้อ 2.2 ที่จำเลยฎีกาโดยยกประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 มากล่าว และว่าความผิดตามมาตรานี้ต้องมีเจตนาพิเศษแล้วสรุปว่าจำเลยมุ่งหมายที่จะช่วยผู้เสียหายโดยเฝ้ารถให้ผู้เสียหายนั้นเห็นว่าเป็นฎีกาที่ต้องวินิจฉัยว่าจำเลยมีเจตนาเฝ้ารถให้ผู้เสียหายหรือไม่ เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ฎีกาข้อ 2.3 ที่จำเลยฎีกาว่า สถานที่พบรถจักรยานยนต์ที่หายอยู่ในเขตท้องที่สถานีตำรวจนครบาลคลองตัน จำเลยเป็นเจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจนครบาลพระโขนงซึ่งอยู่นอกท้องที่เกิดเหตุ จำเลยไปรับประทานอาหารไม่ได้เข้าเวรยามจึงไม่ใช่เจ้าหน้าที่โดยตรงที่จะต้องปฏิบัตินำรถจักรยานยนต์ที่ถูกลักไปส่งพนักงานสอบสวนนั้น เห็นว่าจำเลยมิได้ยกข้อเท็จจริงที่ยุติแล้วตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์มากล่าวทั้งหมด โดยเว้นไม่กล่าวข้อเท็จจริงที่ว่าขณะนั้น จำเลยเป็นผู้ครอบครองรถจักรยานยนต์คันที่หายอยู่และจำเลยแจ้งกับสภตำรวจตราบรรเจิด ลงล้าเลศว่าได้ติดตามคนร้ายลักรถจักรยานยนต์คันดังกล่าวมาแต่แรกและบริหารจัดการเองแล้วรถจักรยานยนต์ได้หายไปขณะอยู่ในความครอบครองของจำเลยจึงเป็นการโต้เถียงข้อเท็จจริงที่ยุติแล้วว่าข้อเท็จจริงเป็นดังจำเลยฎีกาเพื่อนำไปสู่ปัญหาข้อกฎหมายที่จำเลยอ้างเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง และฎีกาข้อ 3 ที่จำเลยฎีกาขอให้รอการลงโทษเป็นฎีกาดุลยพินิจของศาลเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงเช่นกันที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาชอบแล้ว ยกคำร้อง

(ยนต์ พิรวินิจ-พลจิตต์ ดีเย็น-เสงี่ยม ทวีชัยการ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น